LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Eficiência tributária, preservação de caixa e saneamento de passivos

Engenharia tributária para empresas que querem reduzir desembolso e regularizar obrigações — com respaldo jurídico e condução técnica integral.

Créditos federais · encontro de contas **ICMS** · compensação **Dívida ativa** · transação PGFN

Estratégia tributária com condução de advocacia

Diagnóstico, modelagem jurídica e execução sob uma única responsabilidade técnica.

Atuação

Inteligência e engenharia tributária para o segmento corporativo — **middle e corporate**, em situações de maior complexidade.

Integração

Análise **contábil, jurídica e financeira** na mesma mesa, com negociação estratégica junto ao Fisco.

Objetivo

Converter passivos e obrigações recorrentes em **caixa preservado, regularidade e capacidade de crescimento**.

Sociedade de advogados

L. Santos Sociedade Individual de Advocacia — responsabilidade profissional e sigilo

Condução integral

Da análise à execução, sem terceirizar a relação com o cliente

Ecossistema

Aliança com o Grupo Studio para soluções fiscais complementares

Quando o tributo deixa de ser obrigação e vira restrição

Quatro sintomas que colocam a empresa em desvantagem competitiva.

Pressão de caixa

Recolhimento corrente relevante ou passivo acumulado consome liquidez e trava investimento.

Restrição fiscal

Dívida ativa, protestos e constrições limitam crédito, licitações e a própria operação.

Parcelamento que não resolve

A dívida é corrigida pela SELIC e se alonga sem atacar a causa econômica do passivo.

Complexidade técnica

Diagnóstico, documentação e estratégia jurídica exigem coordenação — e raramente estão sob a mesma condução.

Quatro frentes, um mesmo objetivo: menos desembolso

A frente aplicável depende do perfil tributário — definida no diagnóstico.

TRIBUTOS FEDERAIS CORRENTES

Direito Creditório Federal

Encontro de contas: os tributos federais do mês são quitados com direito creditório reconhecido em decisão transitada em julgado.

EC 113/2021 · compensação mensal via PER/DCOMP

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Transação Tributária · PGFN

Saneamento de CDAs, revisão de CAPAG e Transação Individual para grandes passivos, com liquidação estruturada do saldo.

Lei 13.988/2020 · Lei 14.375/2022 · Portaria PGFN 6.757/2022

ICMS CORRENTE

Compensação de ICMS

Créditos acumulados habilitados são transferidos e lançados na apuração, reduzindo o ICMS a recolher no mês.

LC 87/96 · RICMS-SP · e-CredAc

ICMS · QUITAÇÃO

Títulos públicos estaduais

Ativos com poder liberatório previsto em lei, adquiridos abaixo do valor de face, aplicados à quitação do imposto.

Detalhamento técnico apresentado sob confidencialidade

Setor público: a Lucro Ativo também atua com municípios na retenção correta do IRRF sobre bens e serviços — receita própria assegurada pelo STF (Tema 1.130) e pela IN RFB 2.145/2023.

Pagar 80% do que hoje se paga integralmente

A empresa deixa de desembolsar 100% dos tributos federais e passa a quitá-los por encontro de contas.

- **O que entra:** PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS.
- **Como funciona:** o cliente é habilitado como titular de uma fração do direito creditório por cessão formal — **antes** de qualquer compensação.
- **Onde corre:** integralmente dentro da Receita Federal, via PER/DCOMP, com rastreabilidade.
- **Quando começa:** primeira compensação em até **30 dias** da formalização.
- **Sem desembolso antecipado** para aquisição do crédito: o pagamento acompanha as competências.

Tributos federais / mês	**R$ 200.000**
Volume compensado em 12 meses	**R$ 2.400.000**
Pago à Lucro Ativo (80%)	**R$ 1.920.000**
Economia no ano (20%)	**R$ 480.000**

Exemplo ilustrativo. O deságio de 20% é fixo no modelo; os 80% já incluem honorários, taxas e custos da operação. Volumes variam conforme o perfil de recolhimento.

Grandes passivos inscritos em dívida ativa

Simulação ilustrativa sobre passivo consolidado de R$ 10 milhões.



Liquidação com **crédito financeiro de terceiro**, formalmente transferido por escritura pública, com deságio de 20% (R$ 4,55 mi extintos ao custo de R$ 3,64 mi). Desembolso total: R$ 5,59 mi — **economia de R$ 4,41 mi (44,1%)**. Percentuais são tetos legais; o efetivo depende da capacidade de pagamento aferida pela PGFN (Portaria 6.757/2022).

Redução do ICMS a recolher no mês

Duas mecânicas distintas — ambas sobre o imposto corrente, não sobre o passado.

Compensação com créditos acumulados

Créditos legitimamente acumulados por detentores habilitados na SEFAZ são transferidos e lançados na apuração do cliente (GIA/EFD), **reduzindo o imposto a recolher da competência**.

LC 87/96 · RICMS-SP, arts. 71 a 84 e 99 · Portaria SRE 65/2023

Quitação com títulos públicos estaduais

Ativos com **poder liberatório previsto em lei estadual**, adquiridos abaixo do valor de face e aplicados à quitação do ICMS, com validação em camadas no Judiciário e perante a Fazenda.

Estrutura, origem e precedentes apresentados em reunião técnica sob confidencialidade

Diferença que importa: não se trata de reaver imposto pago no passado. A economia incide sobre o ICMS que a empresa pagaria **neste mês** — efeito imediato e recorrente no caixa.

Da análise à execução, sob uma única condução

Nenhuma etapa é terceirizada: diagnóstico, modelagem, protocolo e acompanhamento são da Lucro Ativo.

ETAPA 1

Diagnóstico

Recolhimentos, passivos, certidões e restrições. Sem custo.

ETAPA 2

Confidencialidade

NDA e apresentação técnica detalhada da solução aplicável.

ETAPA 3

Estruturação

Modelagem jurídica e financeira, condições comerciais e cronograma.

ETAPA 4

Execução

Protocolos, negociação e compensações mensais acompanhadas.

Acompanhamento antes, durante e depois da implementação — inclusive na escrituração contábil do cliente.

Operação estruturada não é esquema

O mercado tem visto autuações. Elas atingem uma prática específica — e é exatamente a que não praticamos.

Titularidade antes do uso

O crédito é transferido e habilitado **em nome do cliente** antes de qualquer compensação. Não se utiliza crédito alheio.

Ativo maduro

Direito creditório reconhecido em **decisão transitada em julgado** — não laudo, não expectativa, não decisão pendente.

Dentro do sistema

Compensações protocoladas na **Receita Federal via PER/DCOMP**. Nada informal, nada paralelo, tudo rastreável.

Responsabilidade profissional

Operação conduzida por **sociedade de advogados**, com parecer de viabilidade caso a caso — inclusive para dizer não.

A base é o **encontro de contas autorizado pela EC 113/2021** (CF, art. 100, §11), que admite expressamente créditos líquidos e certos adquiridos de terceiros e reconhecidos por decisão transitada em julgado. O enquadramento de cada operação é objeto de análise técnica individual.

Para quem essa conversa faz sentido

Critérios objetivos — para que ninguém invista tempo em uma operação inviável.

Faz sentido avaliar

- ✓ Empresas no **Lucro Real ou Presumido**
- ✓ Recolhimento federal recorrente **a partir de R$ 100 mil/mês**
- ✓ ICMS relevante em operação corrente
- ✓ Passivo inscrito em **dívida ativa da União**, com ou sem parcelamento em curso
- ✓ Necessidade de certidão, participação em licitação ou liberação de crédito

Não é o nosso perfil

- × Simples Nacional, MEI e pessoa física
- × Carga tributária pouco relevante
- × Quem procura promessa de resultado sem análise prévia
- × Débitos já objeto de compensação glosada (exigem tratamento diverso)

Todo enquadramento é confirmado no diagnóstico. Nenhuma operação é implementada sem análise de viabilidade documental e jurídica.

PRÓXIMO PASSO

Descubra, em números, o que a sua empresa deixa na mesa.

O diagnóstico inicial é **sem custo** e devolve enquadramento, economia potencial mensal e anual, documentação necessária e riscos — antes de qualquer implementação ou compromisso.

PARA COMEÇAR, BASTA

- Média de recolhimento federal dos últimos 12 meses — DARFs ou DCTFWeb
- Relatório de Situação Fiscal (e-CAC / PGFN), se houver passivo inscrito
- Para ICMS: apuração dos últimos 12 meses

L. Santos Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ 30.444.414/0001-70
Rua Garibaldi, 2.795 · Alto da Boa Vista · Ribeirão Preto/SP

Contato
contato@meulucroativo.com.br
meulucroativo.com.br · @meulucroativo